



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Expte. N° FCR 9492/2025 "ZAPATA CERUTTI ROXANA VANESA EN REPRESENTACION DE SU HIJA MARIA FAUSTINA BECERRA ZAPATA c/ OBRA SOCIAL EJECUTIVOS Y PERSONAS DE DIRECCION DE EMPRESAS s/ENFERMEDADES POCO FRECUENTES (EPF"

Ushuaia, 28 de agosto de 2025.

Por devuelto de la Fiscalía Federal, y emitido Dictamen N° 310/2025.

I.- Respecto de la competencia comparto lo sostenido precedentemente por el Sr. Fiscal Federal Interino en cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer en esta acción de amparo, en virtud de lo previsto en las leyes 23.660 y 23.661 y en el art. 4° de la ley 16.986.

En efecto, ello es así toda vez que tanto la materia del amparo, como la persona demandada, caen dentro de las previsiones legales que hacen procedente la intervención de esta jurisdicción de excepción (art. 116 de la Constitución Nacional). Y asimismo, porque el art. 18 de la Ley 16.986 prevé particularmente la intervención de la Justicia Federal cuando el acto atacado por vía del proceso de amparo emana de entidades que de algún modo pueden considerarse nacionales, como es el caso de OSDE, regida por la Ley 23.660.

Atento a tratarse de cuestiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, corresponde la intervención de este Tribunal.

Por otra parte la accionante se encuentra en esta ciudad, y los efectos del acto cuestionado se han de producir en Ushuaia.

En consecuencia, corresponde intervenir a la Justicia Federal en este caso, y en concreto a este Juzgado, donde se ha solicitado el amparo judicial, lo que así declaro expresamente.

II.- Imprímase al presente el trámite previsto en la Ley N° 16.986, y supletoriamente las normas aplicables del Código Procesal



Civil y Comercial de la Nación (art. 17 Ley citada), así como también la Ley 26.689 ENFERMEDADES POCO FRECUENTE - PROMUEVE CUIDADO INTEGRAL.

III.- En relación al escrito de inicio: Téngase por presentada a la Sra. ZAPATA CERUTTI ROXANA VANESA, DNI N° 28.004.429, en representación de mi hija menor de edad MARIA FAUSTINA BECERRA ZAPATA, DNI N° 55.914.918, con el patrocinio letrado de la Dra. MARIA EUGENIA CHIARVETTO PERALTA, por constituido el domicilio procesal en la calle Piedrabuena 286 oficina 3 de esta ciudad y por denunciado su domicilio electrónico en 2331371154. Déjense las debidas constancias.

Téngase presente las pruebas ofrecidas y agréguese la documental acompañada. Hágase saber a la letrada presentante que deberá dejar reservados los originales respectivos bajo su responsabilidad para ser presentados en caso de que sean requeridos por este tribunal. Notifíquese por CE por Secretaría.

IV.- Siendo ello así corresponde analizar de la admisibilidad de la acción de amparo intentada, teniendo en cuenta que ya el dictamen fiscal es favorable al respecto.

Así, considero que en principio, los requisitos de admisibilidad preceptuados en el art. 43 de la Constitución Nacional y los arts. 1° y 2° de la Ley N° 16.986 se encuentran prima facie cumplidos por lo que declararé admisible la acción entablada.

V.- En consecuencia, requiérase a la demandada Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), que realice un informe circunstanciado -art. 8° de la Ley 16.986- acerca de los antecedentes y fundamentos por los cuales no otorga las prestaciones médicas y asistenciales de modo inmediato a la menor MARIA FAUSTINA BECERRA ZAPATA, DNI N° 55.914.918, CARNET 62 093837 3 03 PLAN 2 - 210 NG, con los correspondientes estudios, medicamentos y prácticas ordenadas por los médicos tratantes conforme a la enfermedad de base "PUBERTAD PRECOZ CENTRAL".





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Se hará saber asimismo que junto con el informe requerido deberán ofrecer la prueba de que intente valerse.

Córrase traslado a la accionada OSDE cuyo domicilio físico se denuncia en la calle LEANDRO N. ALEM 1067 PISO 9 CAPITAL FEDERAL, por el plazo de tres (3) días, mediante oficio, utilizando la modalidad DEOX (Diligenciamiento de Oficios Electrónicos Externos del Sistema Lex 100), a la casilla correspondiente, quedando su confección y diligenciamiento a cargo del letrado presentante y bajo su responsabilidad, en los términos del art. 400 del C.P.C.C.N., al que se agregara copia íntegra de la demanda, la ampliación de la misma, con la documental anexa y copia del presente decreto; ello conforme con lo dispuesto por las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 04/2020, 12/2020, 15/2020 y 30/2020, en las que prioriza el empleo de herramientas digitales para el trámite de las causa judiciales.

FEDERICO H. CALVETE

JUEZ FEDERAL



#40402411#469035710#20250828120131898